

ผู้ฟ้องคดีถือว่าการอุทกที่ดินพิพาทให้ราษฎรบริเวณใกล้เคียงที่อยู่ในตำบลบ้านแดนใช้เป็นทางสัญจรไปมาเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรร่วมกัน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับโอนยอมต้องรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อที่พิพาท ดังนั้น เมื่อที่พิพาทเป็นลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน คันเหมืองพิพาทของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒)^๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ ได้ดำเนินการให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการดังกล่าว โดยเมื่อผลการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปได้ความว่า ที่พิพาทเป็นทางสาธารณะประโยชน์ร่วมกันดังที่กล่าวข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำดินโคลนออกไปจากบริเวณคันเหมืองสาธารณะประโยชน์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรไปยังพื้นที่เพื่อการเกษตรได้ตามปกติภายใน ๑๕ วัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและมีได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีพิพาทชายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑/๒๕๕๖)

บุคคลที่มีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยทำกินในที่ดินซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ กำหนด กล่าวคือ ต้องอยู่อาศัยและทำกินหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก่อนวันที่มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติและได้อยู่อาศัยและทำกินหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อเนื่องมาตลอด ดังนั้น เมื่อในบัญชีรายชื่อผลการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินที่ได้รับการผ่อนผันให้ครอบครองและทำกิน

^๔ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ขายดั่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร สำนักการบ้านเมือง เรือรบอาวุธ ยุทโธปกรณ์



ตามมติคณะรัฐมนตรี ไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นผู้มีสิทธิครอบครองและทำกินในที่ดินซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ การที่ผู้ฟ้องคดีและพวกเข้าไปในที่ดินซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติและทำการก่อสร้าง แผ้วถางต้นไม้ในที่ดินดังกล่าวเพื่อปลูกพืช อันแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะยึดถือครอบครองที่ดินเป็นของตน จึงเป็นการกระทำผิดตามมาตรา ๑๖ (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมท้องที่หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาพระฤๅษีและป่าเขาบ่อแร่ ในท้องที่ตำบลชะแล ตำบลท่าขนุน ตำบลหินลาด ตำบลลิ้นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ ตำบลเขาโจด ตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่ฉลัมภ์ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ และตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เห็นชอบหลักการ มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ โดยกำหนดให้กรมป่าไม้ในขณะนั้น (ปัจจุบัน คือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตรวจสอบพิสูจน์การครอบครองที่ดินราษฎรโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศหลังวันสงวนหวงห้ามเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายเป็นครั้งแรก ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กรมป่าไม้ได้จัดให้ราษฎรในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ขึ้นทะเบียนการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยพื้นที่บ้านไกรเกรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อันเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ แปลงสำรวจหมายเลข CN ๑๕ ตามแบบบันทึกการใช้ที่ดินของบุคคลในพื้นที่ป่า (แบบ ทป. ๔) ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้แจ้งการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าไม้จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ โดยได้จับจองและครอบครองที่ดินดังกล่าวเป็นเวลาประมาณ ๒๐ ปี ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์การอยู่อาศัยและทำกินหรือการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง



ไม่ปรากฏรายชื่อผู้ฟ้องคดีไปแสดงตัวชี้แปลงที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามแบบบันทึกการใช้ที่ดินของบุคคลในพื้นที่ป่า (แบบ ทป. ๔) จนกระทั่งวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณหมู่บ้านไกรเกรียง หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีผู้บุกรุกพื้นที่ป่าประมาณ ๒๐ ไร่ โดยมีสิ่งปลูกสร้างจำนวน ๑๖ รายการ และพบไม้ประดู่ท่อนรวม ๔ ท่อน จึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรด่านแม่ฉลใบให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เคยตรวจยึดไว้ดังกล่าว พบนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน กำลังช่วยกันแผ้วถางเปิดป่าใหม่และปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างที่ได้ตรวจยึดไว้ จึงควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวน ผู้ฟ้องคดีได้ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าเป็นผู้ครอบครองที่ดินแปลงพิพาทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ และผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ว่าจ้างนาย ว. กับพวก ทำการแผ้วถางที่ดินแปลงพิพาทให้โล่งเตียนเพื่อปลูกพืช โดยอ้างว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ร้องทุกข์เพิ่มเติมต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีในฐานความผิดเดียวกับนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ฟ้องคดีและนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยยืนยันตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เปิดทางให้ผู้ฟ้องคดีเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทดังเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่บุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิอยู่อาศัยทำกินในที่ดินซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินั้น ต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ กำหนด กล่าวคือ ต้องอยู่อาศัยและทำกินหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก่อนวันที่มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ และได้อยู่อาศัยและทำกินหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่อเนื่องมาตลอด แต่เมื่อพิจารณาจากเอกสารสรุปการใช้ที่ดินของราษฎรในพื้นที่ป่าไม้ในแปลงสำรวจหมายเลข CN ๑๕ ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อผู้ฟ้องคดีประกอบกับเมื่อพิจารณาจากรายงานผลการแปล ตีความ และวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศซึ่งตรวจสอบรายงานโดยนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ โดยมีการนำจุดพิกัดพื้นที่



ที่ตรวจยึดซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเปรียบเทียบกับแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ปรากฏว่าเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ บริเวณแปลงที่ดินที่ถูกตรวจยึดมีสภาพเป็นป่าผลัดใบเต็มทั้งพื้นที่ และข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ บริเวณทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของแปลงที่ดินมีสภาพเป็นพื้นที่น้ำ (เขื่อนศรีนครินทร์) ประมาณร้อยละ ๔ ของพื้นที่ และบริเวณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้มีสภาพเป็นพื้นที่ที่มีร่องรอยการทำประโยชน์ประมาณร้อยละ ๖ ของพื้นที่ ส่วนที่เหลือมีสภาพเป็นป่าผลัดใบ จากหลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พื้นที่พิพาทหลังประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์มาแล้ว ๕ ปี ก็ยังคงมีสภาพส่วนใหญ่เป็นป่าผลัดใบ มิได้มีสิ่งก่อสร้างหรือการใช้ประโยชน์ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และยังปรากฏชัดเจนว่าพื้นที่ดินแปลงที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์มาก่อนอยู่นอกแปลงสำรวจหมายเลข CN ๑๕ ดังนั้นเมื่อพื้นที่พิพาทอยู่นอกแปลงสำรวจ CN ๑๕ และไม่มีชื่อผู้ฟ้องคดีในบัญชีรายชื่อผลการตรวจสอบรังวัดแปลงที่ดินในแปลงสำรวจ CN ๑๕ ที่ได้รับการผ่อนผันให้ครอบครองและทำกินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิใช่เป็นผู้สิทธิครอบครองและทำกินในที่ดินพิพาทตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีและพวกเข้าไปในที่ดินพิพาทซึ่งเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และทำการก่อสร้าง แผ้วถางต้นไม้ในที่ดินดังกล่าวเพื่อปลูกพืช อันแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่จะยึดถือครอบครองที่ดินเป็นของตน จึงเป็นการกระทำผิดตามมาตรา ๑๖ (๑)^๕ และ (๒)^๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๒^๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ในการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ว. กับพวกรวม ๖ คน ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

^{๕-๗} พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

มาตรา ๑๖ ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกันสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า

(๒) เก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำการดังกล่าวแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้น



พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจะเข้าดำเนินการเอง โดยผู้ฟ้องคดีและนาย ว. กับพวกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

นอกจากนี้ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า แม้พื้นที่พิพาทจะไม่อยู่ในแปลงสำรวจพื้นที่ หมายเลข CN ๑๕ ก็ตาม แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างบ้านพร้อมสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่ดังกล่าวมานานกว่า ๒๗ ปี ก่อนที่จะมีการกำหนดเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมพื้นที่พิพาทเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปยึดถือครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงเป็นการกระทำผิดตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติฯ ที่กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครอง ทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิใด ๆ ที่จะครอบครองที่ดินพิพาท รวมทั้งไม่มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ด้วย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๙๓/๒๕๕๖)

เมื่อที่ดินมีเจ้าของอาจตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ด้วยเหตุเจ้าของ อุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการอุทิศดังกล่าวอาจกระทำได้โดยการ แสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยตรงหรือโดยปริยาย ที่ดินที่อุทิศจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทันทีโดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนโอนสิทธิการให้ต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๒๕ แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันอีก ส่วนการกลับคืนมาเป็นของเอกชนก็สามารถกระทำได้แต่โดยอาศัยอำนาจตามบทกฎหมายเฉพาะ หรือพระราชกฤษฎีกาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๓๐๕ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เท่านั้น

ดังนั้น เมื่อเจ้าของที่ดินทำหนังสืออุทิศที่ดินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อก่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์ ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่เวลาอุทิศ เจ้าของที่ดินจึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวอีกต่อไป และเมื่อไม่ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลได้ขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการให้มีการเพิกถอนที่ดินดังกล่าวจากการเป็นสาธารณสมบัติ



ของแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลจึงยังคงมีหน้าที่ในการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังกล่าว การที่องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งได้ทราบว่ามีการบุกรุก ทำลาย ทำให้เสื่อม หรือไร้ประโยชน์ซึ่งที่ดินสาธารณประโยชน์ข้างต้นแต่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๘๑๔ เลขที่ดิน ๑๒ ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เนื้อที่ ๒ ไร่ ๒๗ ตารางวา และได้เช่าที่ดินแปลงติดกันเนื้อที่ประมาณ ๑๔ ไร่ เพื่อทำนาและใช้เป็นทางเข้าออกที่ดินดังกล่าว อีกทั้ง ได้อาศัยเส้นทางผ่านที่ดินข้างเคียงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๑๗๖ เลขที่ดิน ๑๔ ซึ่งเป็นของนาย ร. ในการขนส่งสินค้าการเกษตรออกจากที่ดินของผู้ฟ้องคดีมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐ ปี ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงซื้อขายที่ดินบางส่วนของนาย ร. เพื่อทำทางถนนดินเชื่อมทางสาธารณประโยชน์ แต่เนื่องจากทางดังกล่าวสิ้นสุดเพียงแนวเขตของที่ดินข้างเคียงแปลงเลขที่ดิน ๑๓ ซึ่งเป็นของนาง ม. ผู้ฟ้องคดีจึงตกลงแลกที่ดินกับนาง ม. เพื่อทำทางในที่ดินของนาง ม. ต่อจากทางพิพาทในที่ดินของนาย ร. นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดียังได้ทำทางในที่ดินของผู้ฟ้องคดีเองเชื่อมต่อจากทางในที่ดินของนาง ม. เพื่อเป็นทางเข้าออกที่ดินแปลงถัดไป โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๑ นาย ร. ได้ทำหนังสืออุทกคดีที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๑๗๖ เนื้อที่ประมาณ ๑ งาน ๗๒ ตารางวา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อก่อสร้างถนนดินสาธารณประโยชน์ใช้เพื่อการเกษตร ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ นาย ร. ได้โอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ นาย ช. โดยนาย ช. ได้ขอคัดถ่ายโฉนดที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท โดยระบุว่าเพื่อประกอบการโอนที่ดินเป็นทางสาธารณะให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี แต่ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นาย ช. ได้ทำการขุดทำลายทางสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นทางพิพาท เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นทางเข้าออกที่นาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการตรวจสอบและแจ้งให้นาย ช. ทำการซ่อมแซมทางพิพาทให้อยู่ในสภาพเดิม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้ฟ้องคดีว่า การอุทกคดีที่ดินของนาย ร. ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่มีตัวแทนของส่วนราชการหรือของผู้ถูกฟ้องคดีรับทราบและรับมอบที่ดินดังกล่าว อีกทั้ง ที่ดินพิพาทยังติดภาระจำนองกับธนาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ยอมรับที่ดินพิพาทเป็นทางสาธารณประโยชน์ และขอให้มีคำสั่งว่าที่ดินตามหนังสืออุทกคดีเป็นทางสาธารณประโยชน์



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่ที่ดินที่มีเจ้าของอาจตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินได้ด้วยเหตุเจ้าของอุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทใดประเภทหนึ่งตามมาตรา ๑๓๐๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งการอุทิศดังกล่าวอาจกระทำได้โดยการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยตรงหรือโดยปริยาย ที่ดินที่อุทิศจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายทันทีโดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนโอนสิทธิการให้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๒๕^{๘๘} แห่งประมวลกฎหมายเดียวกันอีก ส่วนการกลับคืนมาเป็นของเอกชนก็สามารถกระทำได้แต่โดยอาศัยอำนาจตามบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐๕^{๘๙} แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว กำหนดเท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นาย ร. ได้ทำหนังสืออุทิศที่ดินที่พิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อก่อสร้างถนนสาธารณประโยชน์ โดยมีได้มีข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าการอุทิศดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ ที่ดินดังกล่าวจึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับแต่เวลาอุทิศ นาย ร. จึงไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทอีกต่อไป และในกรณีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าในการอุทิศที่ดินพิพาทของนาย ร. ผู้ถูกฟ้องคดีจะยังไม่ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัยเพื่อขอความเห็นชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตามข้อ ๙ วรรคหนึ่ง^{๙๐} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องมีการเพิกถอนที่ดินพิพาทตามข้อ ๙^{๙๑} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งใช้บังคับ

^{๘๘-๘๙} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๕๒๕ การให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่นั้น ท่านว่ายอมสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ การให้ยอมเป็นอันสมบูรณ์โดยมิพักต้องส่งมอบ

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

^{๙๐} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๙ ในกรณีที่มิใช่ผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอันนั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๙๑} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๙ การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ทบวงการเมืองผู้ถอนสภาพจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด



ในขณะที่เกิดข้อพิพาทก็ตาม แต่ตราบไต่ที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ขอความเห็นชอบและดำเนินการเพื่อให้เพิกถอนที่ดินพิพาทจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามระเบียบข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงมีหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ (๘)^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ ๖^{๑๓} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งใช้บังคับในปัจจุบัน ในอันที่จะคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอยู่ดังเดิม ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบว่ามี การบุกรุก ทำลาย ทำให้เสื่อม หรือไร้ประโยชน์ซึ่งที่ดินสาธารณประโยชน์แต่ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๖๙/๒๕๕๗)

^{๑๒} พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้

๑. ชลฯ

๒. ชลฯ

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๓. ชลฯ

๔. ชลฯ

^{๑๓} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๖ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ ๕ ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

ในกรณีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือร้องทุกข์กล่าวโทษภายในสามสิบวัน นับแต่รู้เหตุแห่งข้อพิพาทหรือคดีนั้น เว้นแต่คดีจะขาดอายุความให้ร้องทุกข์กล่าวโทษโดยทันที

หากมิได้มีการดำเนินการตามวรรคสอง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้นายอำเภอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ครบกำหนด และให้นายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ หรือนายอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก็ได้

การดำเนินการระงับข้อพิพาทหรือการดำเนินคดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนายอำเภอได้ดำเนินการไปก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือนายอำเภอดำเนินการต่อไปจนกว่าจะถึงที่สุด

ความในวรรคสอง ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของนายอำเภอที่จะดำเนินการฝ่ายเดียว



๑.๒ การถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน

ที่ราชพัสดุที่ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ จะเป็นสถานที่ราชการก็เฉพาะแต่ที่ราชการได้ถือครองและใช้ประโยชน์ อันถือเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สำหรับที่ดินส่วนที่เหลือ เมื่อปรากฏว่าหน่วยงานราชการนำไปจัดให้ราษฎรอยู่อาศัยและค้าขาย และจัดทำเป็นถนนซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมาตลอด ที่ดินในส่วนที่เป็นถนนจึงเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน มิใช่ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะดังเช่นที่ดินที่เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการ

การที่หน่วยงานราชการมีคำสั่งอนุญาตให้ใช้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันดังกล่าว เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ให้เอกชนเช่าอาศัยและค้าขาย อันเป็นประโยชน์สำหรับเอกชนเฉพาะราย เข้าลักษณะเป็นการถอนสภาพหรือเปลี่ยนสภาพที่ดินจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยมีได้ตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การออกคำสั่งอนุญาตให้ใช้ที่ดินข้างต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมที่ดินพิพาทเป็นที่ราชพัสดุ ได้มาโดยทางราชการเข้าครอบครองและใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ต่อมา ได้มีการนำที่ดินบางส่วนมาจัดให้ราษฎรเช่าเพื่ออยู่อาศัยและค้าขาย และใช้ที่ดินบางส่วนเป็นถนน หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ มีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) โดยกันเนื้อที่บริเวณส่วนที่เป็นถนนออกจาก น.ส.ล. ดังกล่าว จนกระทั่งในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เกิดเพลิงไหม้อาคารที่พักอาศัยและร้านค้าในบริเวณที่จัดให้เช่า กรมธนารักษ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) จึงวางแผนปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ขึ้นใหม่ โดยรวมพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม้เป็นโครงการอาคารพาณิชย์ และได้หาข้อปัญหาข้อกฎหมายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบข้อหารือว่าที่ดินส่วนที่ราษฎรได้ใช้เป็นถนนเพื่อสัญจรไปมาและติดต่อราชการในบริเวณที่ดินที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุไว้แล้ว ถือว่ามีสภาพเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต่อมา กรมธนารักษ์พื้นที่สระแก้วได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินพิพาทพร้อมทั้งขอถอนสภาพที่ดินต่อจังหวัดสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องราวขออนุญาตประกอบกิจการ

ตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประจำจังหวัดสระแก้ว มีมติอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณถนนสายสัมพันธ์ ถนนสันติภาพ และถนนเจ้าพระยาบดินทร์ เพื่อเป็นที่ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ให้แก่ราษฎรที่ถูกเพลิงไหม้อยู่อาศัยได้ หลังจากนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นเทศบาลเมืองอรัญประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้วก่อสร้างอาคารซึ่งบางส่วนก่อสร้างในถนนเจ้าพระยาบดินทร์ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ตามมติคณะกรรมการฯ ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และเป็นผู้ใช้ถนนเจ้าพระยาบดินทร์เพื่อการสัญจรภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ เห็นว่าการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในพื้นที่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้สัญจร เนื่องจากมีการขุดถนนจนเป็นหลุมขนาดใหญ่ อีกทั้ง พื้นที่ดังกล่าวเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และไม่เคยมีการตราพระราชบัญญัติโอนถนนดังกล่าวให้เป็นที่ราชพัสดุแต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐดังกล่าวและเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร รวมทั้งให้มีการดำเนินการซ่อมปรับปรุงถนนเจ้าพระยาบดินทร์ให้มีสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีดังเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ที่ดินพิพาทรวมทั้งถนนเจ้าพระยาบดินทร์จะเป็นที่ราชพัสดุซึ่งได้ใช้เป็นที่ตั้งสถานที่ราชการบางส่วน แต่ก็มีได้หมายความว่าที่ดินทั้งหมดจะเป็นสถานที่ราชการ โดยที่ดินดังกล่าวจะเป็นสถานที่ราชการก็แต่เฉพาะที่ส่วนราชการได้ถือครองและใช้ประโยชน์เท่านั้น อันจะถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าถนนเจ้าพระยาบดินทร์มีมานานแล้ว และราษฎรได้ใช้ถนนดังกล่าวร่วมกันมาตลอด รวมทั้งได้มีการออก น.ส.ล. เพื่อแสดงถึงแนวเขตที่ดินในครอบครองของราชการโดยกันเนื้อที่ดินในส่วนที่เป็นถนนเจ้าพระยาบดินทร์ออกกรณียอมเห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าหน่วยงานราชการประสงค์จะให้ถนนเจ้าพระยาบดินทร์เป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถนนเจ้าพระยาบดินทร์จึงเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยสภาพอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มิใช่ทรัพย์สินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามมาตรา ๑๓๐๔ (๓) แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว จึงไม่มีเหตุที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดินจากที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอีกตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน



ดังนั้น การที่กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ใช้ที่ดินตามมาตรา ๙^{๔๔} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งมีผลให้ถนนเจ้าพระยาที่ดินบางส่วน ถูกใช้เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ อันมีลักษณะเป็นการถอนสภาพหรือเปลี่ยนสภาพที่ดิน จากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยมีได้ตราเป็นพระราชบัญญัติตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และแม้ว่ามาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว จะให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการอนุญาตให้บุคคลเข้ายึดถือครอบครองในที่ดินของรัฐได้ ประกอบกับข้อ ๒๒ (๒)^{๔๕} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดว่า ที่ดินที่จะอนุญาตต้องเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งมีลักษณะที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากการอนุญาต ไม่ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎร และสภาตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาตามกฎหมายไม่ขัดข้อง พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตได้ ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ตาม แต่เมื่อการอนุมัติให้ใช้ที่ดินพิพาท ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นไปเพื่อ นำไปก่อสร้างอาคารพาณิชย์ให้เอกชนเช่าอาศัยและค้าขาย อันเป็นประโยชน์สำหรับเอกชน เพียงเฉพาะราย อีกทั้ง การถอนหรือเปลี่ยนสภาพที่ดินดังกล่าวก็ไม่ได้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๘ วรรคสอง (๑) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังที่ได้วินิจฉัยไว้แล้วข้างต้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว (ผู้ถูกฟ้องคดี

^{๔๔} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า

(๒) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือที่ทราย ในบริเวณที่ รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

(๓) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

^{๔๕} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมาย ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๒๒ ที่ดินที่จะอนุญาตต้องเป็นที่ดินของรัฐ ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้

(๑) ที่ดินซึ่งมิได้มีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง

(๒) ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน หากการอนุญาตไม่ขัดต่อ การใช้ประโยชน์ร่วมกันของราษฎรและสภาตำบล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งผู้มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษา ตามกฎหมายไม่ขัดข้อง พนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว

(๓) ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนสิทธิในที่ดินให้แก่รัฐ หรือทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์หรือปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่า จนตกเป็นของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน



ที่ ๒) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ใช้ที่ดินพิพาทเพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเฉพาะในส่วนที่ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินส่วนที่เป็นถนนเจ้าพระยาบดินทร์ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นการอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย

เมื่อการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ทำการขุดถนนเจ้าพระยาบดินทร์เพื่อก่อสร้างอาคารพาณิชย์ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีอันถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิด และเมื่อผลแห่งละเมิดเกิดจากการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงต้องรับผิดชอบผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ พิจารณาให้เพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ใช้ที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกถอนใบอนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเฉพาะในส่วนของอาคารที่ก่อสร้างบนที่ดินส่วนที่เป็นถนนเจ้าพระยาบดินทร์ตั้งแต่วันที่มิได้คำสั่งอนุมัติและวันที่มีการอนุญาตดังกล่าวเป็นต้นไป และให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันซ่อมแซมและเปิดใช้ถนนเจ้าพระยาบดินทร์เป็นทางสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓/๒๕๕๖)

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน อาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่ประชาชนยังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ ต้องมีการจัดหาที่ดินให้ประชาชนใช้ร่วมกันแทน แล้วจึงดำเนินการตราพระราชบัญญัติเพิกถอนสภาพหรือให้โอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่น แต่หากประชาชนเลิกใช้ประโยชน์แล้วหรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมิได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามกฎหมายแล้ว การถอนสภาพกระทำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

เมื่อเดิมถนนที่พิพาทเป็นทางสัญจรไปมาของประชาชนอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน แต่ต่อมาส่วนราชการได้ก่อสร้างกำแพงปิดกั้นถนนดังกล่าวโดยยังมิได้ดำเนินการถอนสภาพหรือโอนการใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินข้างต้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบ



ด้วยกฎหมาย และเมื่อการก่อสร้างกำแพงปิดกั้นถนนดังกล่าวเป็นเหตุให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่สามารถใช้ถนนที่พิพาทเป็นทางเข้าออกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินได้ การกระทำของส่วนราชการจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง

อย่างไรก็ตาม โดยที่ถนนทางพิพาทเป็นแนวรอนขึ้นลงของเครื่องบิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความเดือดร้อนเสียหายที่เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รับจากการที่ต้องเลี้ยวไปใช้เส้นทางอื่นในการเข้าออกสู่ถนนทางหลวงแผ่นดิน กับความเสียหายในการป้องกันและรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินมิให้ถูกบุกรุกยึดถือครอบครองจากราษฎรบางกลุ่ม และความมั่นคงปลอดภัยของการจราจรทางอากาศแล้ว การที่ศาลจะมีคำพิพากษาให้รื้อถอนกำแพงที่สร้างปิดกั้นถนนพิพาททันที ย่อมก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความเดือดร้อนเสียหายจากการขาดความสะดวกในการเข้าออกที่ดินตามปกติของเจ้าของที่ดิน จึงพิพากษาให้หน่วยงานทางปกครองดำเนินการถอนสภาพหรือโอนการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินข้างต้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก่อน หากไม่ดำเนินการหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ จึงให้รื้อถอนกำแพงที่ก่อสร้างปิดกั้นถนนพิพาทกับที่ดินของเจ้าของที่ดินข้างเคียงต่อไป

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๗๔๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๗๔๓ โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๕๗๔๒ โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๖๒๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๑๒๒ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๔๗๖๙ ตั้งอยู่บริเวณตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งที่ดินทั้ง ๖ แปลงนี้ มีอาณาเขตทางด้านทิศตะวันออกจดถนนสีปศิริ (ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย สายเก่า) เดิมถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อยู่ในการควบคุมดูแลรักษาของกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ต่อมา กองทัพอากาศ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แจ้งว่าการสร้างทางวิ่งของสนามบินตามแผนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะวิ่งตัดถนนนครราชสีมา-อำเภอปักธงชัย (สายเก่า) ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๔-๕ ทำให้การใช้ถนนสายนี้ไม่สะดวก อาจเกิดอันตรายแก่เครื่องบินที่ทำการบินขึ้นลงและยวดยานพาหนะที่ผ่านถนนนี้ จึงขอให้กระทรวงคมนาคมทำถนนอ้อมปลายสนามบิน พร้อมกับสร้างทางเลี้ยวทดแทนอีกสายหนึ่ง ส่วนถนนเดิมขอให้ปิดการใช้ ต่อมา เมื่อถนนที่ก่อสร้างใหม่แล้วเสร็จ



และเปิดให้ประชาชนทั่วไปใช้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบถนัดดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับไว้ดูแลรักษาต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงนามรับมอบเส้นทางดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการถอนสภาพหรือโอนการใช้ประโยชน์ถนนทางพิพาทอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยการตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามที่ประมวลกฎหมายที่ดินกำหนดไว้ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้สร้างกำแพงคอนกรีตปิดกั้นถนนสี่ริบในส่วนที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ทางด้านทิศใต้ ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ต้องใช้เส้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ทางด้านถนนสี่ริบ เฉพาะส่วนที่ไม่ถูกปิดกั้นย้อนกลับมาทางด้านทิศเหนือถึงสามแยกที่จะออกสู่ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๐๔ (ถนนนครราชสีมา-ปักธงชัย สายใหม่) จนกระทั่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ก่อสร้างกำแพงคอนกรีตขึ้นอีกชั้นหนึ่ง ปิดกั้นถนนสี่ริบบริเวณสามแยกไปสู่ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๐๔ แล้วก่อสร้างกำแพงคอนกรีตต่อไปตามแนวเขตถนนสี่ริบ ถึงกำแพงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสร้างไว้เดิม โดยการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตครั้งนี้ได้ปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามตลอดแนวเขตที่ดินที่ติดกับถนนสี่ริบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่สามารถเข้าออกที่ดินของตนได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนกำแพงพิพาทที่ปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ก่อนมีการแก้ไขโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ บัญญัติว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้น หากภายหลังปรากฏว่าราษฎรมิได้ใช้ประโยชน์ต่อไปแล้วก็ดี หรือรัฐหาที่ดินอื่นให้ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกันแทนก็ดี ให้ถอนสภาพที่ดินนั้นได้ การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา ต่อมา มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ ข้อ ๑ ให้แก้ไขมาตรา ๘ วรรคสอง ดังกล่าวว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันและมีได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอำนาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา (๒) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้หวงห้าม หรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้



หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน ให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนำไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว เห็นได้ว่า ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่ประชาชนยังใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่ต้องมีการจัดหาที่ดินให้ประชาชนใช้ร่วมกันแทนแล้วจึงดำเนินการตราพระราชบัญญัติเพื่อถอนสภาพหรือให้โอนไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่น แต่หากประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามกฎหมายแล้ว การถอนสภาพกระทำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เดิมถนนสี่สิบศิริเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา จึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น แต่ต่อมาถนนสายดังกล่าวถูกปิดการใช้งาน เนื่องจากมีการสร้างทางวิ่งของสนามบินตามแผนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำให้การใช้ถนนสี่สิบศิริไม่สะดวกและอาจเกิดอันตรายทั้งแก่เครื่องบินที่ทำการบินขึ้นลงและแก่ยานพาหนะที่สัญจรไปมา ซึ่งเมื่อมีการทำถนนเส้นใหม่และเปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มอบถนนสี่สิบศิริให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดูแลรักษาต่อไป โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ลงนามรับมอบเส้นทางดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการถอนสภาพหรือโอนการใช้ประโยชน์ถนนดังกล่าวอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาแต่อย่างใด ถนนดังกล่าวจึงยังเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันมาโดยตลอด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างกำแพงปิดกั้นถนนข้างต้น จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการก่อสร้างกำแพงปิดกั้นถนนสี่สิบศิริดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่อาจใช้ถนนสี่สิบศิริเป็นทางเข้าออกจากที่ดินของตนได้ จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามด้วย

อย่างไรก็ตาม มีปัญหาที่จะต้องพิจารณาด้วยว่า ศาลควรมีคำพิพากษาบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รื้อถอนกำแพงที่สร้างปิดกั้นถนนสี่ริบริเวนสามแยกไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ และที่สร้างปิดกั้นที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามโดยทันทีหรือไม่ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กล่าวอ้างว่า ถนนทางพิพาทเป็นแนวรอนขึ้นลงของเครื่องบินของสนามบินกองบิน ๑ และอยู่ในเขตปลอดภัยในราชการทหารตามมาตรา ๓^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘ และตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งจังหวัดทหารบกนครราชสีมา ในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พุทธศักราช ๒๔๘๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการปักป้ายเขตหวงห้ามของทางราชการแล้ว แต่ว่ามีราษฎรบุกรุกพื้นที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจำต้องก่อสร้างกำแพงเพื่อป้องกันการบุกรุกและความปลอดภัยในราชการทหารนั้น เห็นว่า แม้มาตรา ๖^{๑๗} และมาตรา ๗^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหารฯ จะกำหนดให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการห้ามบุคคลเข้าออกบริเวณเขตปลอดภัยทหารและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้กระทำการฝ่าฝืนเพื่อให้รับโทษเท่านั้น โดยไม่ได้ให้อำนาจในการปิดกั้นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันแต่อย่างใด แต่ก็เห็นได้ว่า สิทธิในการใช้ทางพิพาทของผู้ฟ้องคดีทั้งสามก็ถูกจำกัดตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจะเข้าออกทางพิพาทได้ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อีกทั้ง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าการก่อสร้างกำแพงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปิดกั้นที่ดินทางด้านทิศตะวันออกตลอดแนวที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๓ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๑๒๒ และที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ สำหรับที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๒ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๖๒๒ ไม่ได้ถูกกำแพงปิดกั้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๔๑๒๒

^{๑๖-๑๘} พระราชบัญญัติว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘

มาตรา ๓ “เขตปลอดภัย” ในราชการทหารหมายถึงบริเวณโดยรอบที่ทหารเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในราชการทหาร

มาตรา ๖ ในบริเวณเขตปลอดภัยซึ่งได้มีเครื่องหมายห้ามการเข้าออกไว้แล้ว ห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดซึ่งไม่มีหน้าที่เข้าไปในเขตนั้น ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บังคับบัญชาในที่นั้นให้เข้าไปได้ หรือได้รับอนุญาตให้เข้าไปในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารในที่นั้น

มาตรา ๗ ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติในมาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษ ดังต่อไปนี้

(๑) ถ้าได้กระทำความผิดนั้นต่อหน้าราชศัตรู ให้จำคุกไม่เกินห้าปี

(๒) ถ้ามิได้กระทำความผิดนั้นต่อหน้าราชศัตรู แต่ได้กระทำในเวลาสงคราม หรือในเขตซึ่งชักจูงการศึกให้จำคุกไม่เกินสามปี

(๓) ถ้าได้กระทำความผิดนั้นในเวลาหรือที่อื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าร้อยบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ สามารถเข้าออกได้ทางด้านทิศเหนือของที่ดิน เนื่องจากติดกับถนนที่เชื่อมต่อระหว่างถนนสืบศิริกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ ส่วนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๓ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ สามารถใช้ที่ดินข้างเคียงของตนทางทิศเหนือที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์อยู่แล้วเป็นทางเข้าออกที่ดินได้ สำหรับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๗๙๔ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ สามารถใช้ที่ดินข้างเคียงของตนทางทิศตะวันตกและทิศใต้ที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์เป็นทางเข้าออกที่ดินได้เช่นกัน และในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ แม้การก่อสร้างกำแพงรั้วพินาจะเป็นเหตุให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถูกปิดกั้นตลอดแนวทั้ง ๓ ด้าน คงเหลือเพียงที่ดินด้านทิศเหนือเพียงด้านเดียวที่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งแม้สภาพปัจจุบันของทางสาธารณประโยชน์นั้นจะไม่มีสภาพเป็นทางแล้ว แต่หากผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จะใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นทางเข้าออกก็สามารถกระทำได้โดยการตัดต้นไม้หรือถางต้นหญ้าที่ปิดกั้นทางหรือบอกกล่าวให้ราษฎรที่ทำแนวรั้วกันเพื่อปลูกพืชผักสวนครัวหรือถอนแนวรั้วที่ปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์นั้น ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับความเสียหายในการป้องกันและรักษาสาธารณสมบัติของแผ่นดินมิให้ถูกบุกรุกยึดถือครอบครองจากราษฎรบางกลุ่ม และความมั่นคงปลอดภัยของสนามบินเนื่องจากถนนทางพินาเป็นทางร้อนขึ้นลงของเครื่องบินแล้ว หากศาลพิพากษาให้หรือถอนกำแพงที่สร้างปิดทางพินาย่อมจะก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวมในด้านของความมั่นคงปลอดภัยทางทหารมากกว่าความเดือดร้อนเสียหายจากการขาดความสะดวกในการเข้าออกที่ดินตามปกติของผู้ฟ้องคดีทั้งสาม ด้วยเหตุผลที่วินิจฉัยข้างต้น จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กระทำการขออนุญาตหรือโอนการใช้ประโยชน์ในที่ดินถนนสืบศิริ ช่วงระหว่างกิโลเมตรที่ ๓+๐๕๕ ถึงกิโลเมตรที่ ๖+๘๐๐ และดำเนินการตามมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ทั้งนี้ ภายในสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา หากไม่ดำเนินการหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ก็ให้กระทำการหรือถอนกำแพงที่ก่อสร้างปิดกั้นระหว่างที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสามกับถนนสืบศิริ และหรือถอนกำแพงที่สร้างปิดกั้นบริเวณสามแยกระหว่างถนนสืบศิริกับถนนเลี้ยวไปสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ (นครราชสีมา-ปักธงชัยสายใหม่) โดยให้หรือถอนกำแพงออกเท่าตามความกว้างของเขตทางหลวงเดิมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นกำหนดให้กระทำการตามคำพิพากษา หรือนับแต่วันที่ได้รับความไม่อนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๑/๒๕๕๗)

๒. การจัดที่ดินเพื่อประชาชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓. การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

๓.๑ กรณีไม่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ยื่นคำขอ

๓.๑.๑ กรณีปฏิเสธการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน

การออก น.ส.ล. กรณีที่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ไว้ จะต้องพิจารณาเนื้อที่ ระยะโดยประมาณ และข้างเคียงตามที่มีการระบุไว้ในทะเบียน ประกอบกัน โดยเน้นพิจารณาจากเนื้อที่และระยะโดยประมาณตามที่มีการระบุไว้เป็นสำคัญ เนื่องจากข้างเคียงตามที่มีการระบุไว้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาที่ผ่านมา จึงไม่อาจยึดถือเอาข้างเคียงตามที่ระบุไว้เดิมมาเป็นหลักสำคัญในการออก น.ส.ล. ได้ และแม้เนื้อที่ตาม น.ส.ล. จะน้อยกว่าเนื้อที่เดิมในประกาศขึ้นทะเบียนเล็กน้อย ก็เป็นผลจากวิธีการคำนวณเนื้อที่ซึ่งเดิมจะใช้วิธีการกะประมาณด้วยสายตา จึงอาจมีการคลาดเคลื่อนได้เมื่อเปรียบเทียบกับการรังวัดเนื้อที่ในการออก น.ส.ล. ที่ใช้กล้องรังวัด ตามหลักวิชาการซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำสูง ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่าที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน น.ส.ล.

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทตามหลักฐาน ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๗๘ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๕ ตารางวา และ ส.ค. ๑ เลขที่ ๑๓๔ เนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนครปฐม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขออนุญาตที่ดินในที่พิพาททั้งสองแปลง ดังกล่าว แต่นายอำเภอดอนตูม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) คัดค้านว่า ที่ดินพิพาททั้งสองแปลง เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ส่งผลให้การพิจารณาคำขออนุญาตที่ดินของเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เป็นไปอย่างล่าช้า ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศทำการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขออนุญาตที่ดินอีกครั้ง แต่ปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ที่ดินบริเวณพิพาท เป็นที่สาธารณะประโยชน์ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบซ้ำได้ผลว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำรังวัด ทับที่สาธารณะประโยชน์ประเภทเลี้ยงสัตว์พาหนะ แปลงที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอ ดอนตูม จังหวัดนครปฐม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ และได้ออกเป็น น.ส.ล. เลขที่ ๐๐๙๗ ในเวลาต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกโฉนดที่ดินในที่พิพาททั้งสองแปลงให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แปลงที่ ๕ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ เป็นที่ดินปล่อยสัตว์พาหนะ มีอาณาเขตข้างเคียงคือ ทิศเหนือจดทางเกวียน ๒ เส้น ๑๕ วา ทิศใต้จดคลองหนองกระพี ๒ เส้น ๘ วา ทิศตะวันออกจดทางเกวียน ๓ เส้น ๑๐ วา ทิศตะวันตกจดทางเกวียน ๓ เส้น ๑๐ วา มีเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน โดยในการรังวัดที่ดินของที่ดินแปลงที่ ๕ เพื่อออก น.ส.ล. เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๙ มีผู้ปกครองท้องที่ ผู้สูงอายุ และเจ้าของที่ดินข้างเคียงไปร่วมเป็นพยานตรวจสอบแนวเขตที่ดินอย่างครบถ้วน โดยไม่มีการคัดค้านแนวเขตที่ดินของที่ดินดังกล่าว ผลการรังวัดได้เนื้อที่ ๒๙ ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา ระบุอาณาเขตข้างเคียงด้านทิศเหนือจดทางหลวงจังหวัดสายนครชัยศรี-ดอนตูม ทิศใต้จดคลองหนองกระพี ทิศตะวันออกจดทางสาธารณประโยชน์ และทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งปรากฏว่าอาณาเขตข้างเคียงทั้ง ๔ ด้าน ของ น.ส.ล. เลขที่ นฐ ๐๐๘๗ สอดคล้องกับอาณาเขตข้างเคียงของที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แปลงที่ ๕ และเนื้อที่ใกล้เคียงกัน แม้เนื้อที่ตาม น.ส.ล. จะน้อยกว่าเล็กน้อย ก็อาจเป็นผลมาจากวิธีการคำนวณเนื้อที่ซึ่งเดิมในการประกาศขึ้นทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยจะใช้วิธีการกะประมาณด้วยสายตา จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการรังวัดเนื้อที่ในการออก น.ส.ล. ฉบับนี้ที่ดำเนินการโดยใช้กล้องรังวัดตามหลักวิชาการรังวัดซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำสูง การออก น.ส.ล. กรณีที่มีการขึ้นทะเบียนไว้จะต้องพิจารณาจากทั้งเนื้อที่ ระยะโดยประมาณ และข้างเคียงตามที่มีการระบุไว้ในทะเบียนประกอบกัน โดยเน้นพิจารณาจากเนื้อที่และระยะโดยประมาณตามที่มีการระบุไว้เป็นหลักสำคัญ เนื่องจากข้างเคียงตามที่มีการระบุไว้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามระยะเวลาที่ผ่านมา จึงไม่อาจยึดถือเอาข้างเคียงตามที่มีการระบุไว้เดิมมาเป็นหลักสำคัญในการออก น.ส.ล. ได้ ประกอบกับเมื่อได้พิจารณาสำเนารูปประวางแผนที่และรูปแผนที่ที่ดินพิพาททั้งสองแปลง และรูปที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำขึ้น ปรากฏว่าระหว่างที่ดินสาธารณประโยชน์กับที่ดินพิพาททั้งสองแปลงมีทางสาธารณประโยชน์ และที่ดินแปลงอื่นซึ่งไม่ระบุเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองจำนวน ๑ แปลง และที่ดิน ส.ค. ๑ อีก ๑ แปลง คั่นอยู่ก่อนถึงที่ดินพิพาททั้งสองแปลง จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวจึงรับฟังได้ว่า ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แปลงที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ จำนวนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ซึ่งได้ออกเป็น น.ส.ล. เลขที่ นฐ ๐๐๘๗ กับที่ดินพิพาททั้งสองแปลง เป็นที่ดินคนละแปลงกันและไม่ได้ทับซ้อนกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินพิพาททั้งสองแปลงโดยวิธีการขอออกเฉพาะรายต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



มีคำสั่งไม่ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง โดยอ้างว่าที่ดินพิพาททั้งสองแปลง ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองครอบครองเป็นส่วนหนึ่งของที่สาธารณประโยชน์ประเภทปล่อยสัตว์พาหนะ แปลงที่ ๕ ที่กระทรวงมหาดไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินไว้แล้วนั้น จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง^{๑๙} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๑๔^{๒๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ อย่างไรก็ตาม การที่ทางราชการจะออกโฉนดที่ดิน ให้แก่ผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินโดยมีหลักฐาน ส.ค. ๑ นั้น เจ้าพนักงานที่ดินจะต้องตรวจสอบ ให้แน่ชัดว่าที่ดินที่ผู้ขอออกโฉนดที่ดินนำรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินนั้นเป็นที่ดินแปลงเดียวกับ ที่ดินตาม ส.ค. ๑ ที่ผู้ขออ้างเป็นหลักฐานหรือไม่ ผู้แจ้ง ส.ค. ๑ ดังกล่าวได้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือไม่ และเป็นที่ดิน ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ ศาลปกครองจึงไม่อาจมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำขอได้ พิพากษาเพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการ

^{๑๙} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๕

มาตรา ๕๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ เป็นการเฉพาะรายไม่ว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๕๘ แล้วหรือไม่ก็ตาม เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณา เห็นสมควร ให้ดำเนินการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แล้วแต่กรณี ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินต่อเนื่องมาจากผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองด้วย

^{๒๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๑๔ ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินได้ครอบครองและทำประโยชน์แล้ว และเป็นที่ดิน ที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามกฎหมาย แต่ห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินสำหรับที่ดินดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินที่ราษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ ที่ชายตลิ่ง

(๒) ที่เขา ที่ภูเขา และพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามตามมาตรา ๙ (๒) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ไม่รวมถึง ที่ดินซึ่งผู้ครอบครองมีสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(๓) ที่เกาะ แต่ไม่รวมถึงที่ดินของผู้ซึ่งมีหลักฐานแจ้งการครอบครองที่ดินมีใบจอง ใบเหี้ยมย่ำ หนังสือรับรอง การทำประโยชน์ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว" หรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดิน เพื่อการครองชีพ หรือที่ดินที่คณะกรรมการการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติให้จัดแก่ประชาชน หรือที่ดินซึ่งได้มีการจัดหา ผลประโยชน์ตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติได้อนุมัติแล้ว

(๔) ที่สงวนหวงห้ามตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๐ (๓) และ (๔) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ หรือกฎหมายอื่น

(๕) ที่ดินที่คณะรัฐมนตรีสงวนไว้เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น

